

0027846-51.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... por crime equiparado a hediondo (o tráfico de drogas apurado neste feito) e outra por delito comum, com reprimenda de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cujo cumprimento se iniciaria após o fim da pena do tráfico de drogas (fls. 190/196).

Sendo assim, é idônea a presunção de que a reprimenda pelo delito que deu origem a este processo foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0027846-51.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0027846-51.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1159/2014 -

75º Distrito Policial - Jardim Arpoador, 144/2014 - 75º Distrito Policial - Jardim

Arpoador

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAMES POLUCENO SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Por r. sentença, prolatada em 30/10/2014, o réu JAMES POLUCENO SANTANA foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, por

violar o artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 85/94). O trânsito em julgado para o Ministério Público foi em 04/11/2014 (fls. 120).

Por v. Acórdão, julgado em 06/08/2015, a pena foi reduzida para 02 (dois) anos de reclusão, mantido o regime fechado, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa (fls. 147/154). O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 27/10/2015 (fls. 183).

Por despacho, proferido em 10/11/2015, foi determinado o aditamento da Guia de Recolhimento provisória expedida (fls. 172). Todavia, o documento somente foi expedido em 05/11/2018, conforme certidão (fls. 183).

Verifica-se no documento de fls. 198, obtido junto ao sistema SIVEC, que o cumprimento da pena privativa de liberdade (antes da redução da reprimenda promovida no v. Acórdão) estava previsto para 27/07/2016. Esta data foi considerada pelo Superior Tribunal de Justiça para, em 17/02/2017, julgar prejudicado o habeas corpus que questionava o regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 176/178).

Desse modo, a despeito de não haver no Sistema SIVEC informação quanto à formal extinção da punibilidade do crime objeto destes autos, verifica-se na folha de antecedentes constante nos autos que JAMES tinha duas condenações. Uma por crime equiparado a hediondo (o tráfico de drogas apurado neste feito) e outra por delito comum, com reprimenda de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cujo cumprimento se iniciaria após o fim da pena do tráfico de drogas (fls. 190/196).

Sendo assim, é idônea a presunção de que a reprimenda pelo delito que deu origem a este processo foi integralmente cumprida no início do ano de 2016.

O réu foi assistido pela Defensoria Pública e, conforme despacho de fls. 197, foi beneficiado com Justiça Gratuita, sendo eximido do pagamento da taxa judiciária.

Quanto à pena de multa, nos termos do artigo 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, considera-se dívida de valor, aplicando-se a ela as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

Nesse sentido, tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos do cumprimento da pena privativa de liberdade e, não havendo lançamento, resta extinto o crédito tributário quanto a pena de multa.

Assim, de ofício, DECLARO prescrita a obrigação pecuniária, e julgo EXTINTA A PENA DE MULTA imposta a JAMES POLUCENO SANTANA, nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

Portanto, resta prejudicado o cumprimento do despacho de fls. 197.

No mais, cumpridas, no que couber, as demais determinações do despacho de fls. 172, e feitas as necessárias anotações e comunicações, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA